

Antes de entregar a chave

Dez verificações que evitam quase todo problema de locação residencial. Não é conselho genérico: cada item aqui existe porque a sua ausência aparece em processo, em cobrança que não se sustenta ou em prejuízo que não se recupera.

- ☐ **Confira quem é o inquilino, não só o que ele diz ganhar**
Documento de identidade, CPF e comprovante de renda recente. Renda mensal compatível com o aluguel é o critério usual de mercado, mas o que protege mesmo é a consistência entre os documentos.
- ☐ **Escolha uma garantia — uma só**
Fiança, caução ou seguro-fiança. A lei não admite mais de uma no mesmo contrato, e exigir duas é irregularidade que pode invalidar a segunda e ainda expor quem exigiu.
Lei 8.245/1991, art. 37, parágrafo único, e art. 43
- ☐ **Se a garantia for caução em dinheiro, respeite o limite e o depósito**
Máximo de três meses de aluguel, depositados em caderneta de poupança, com os rendimentos revertendo ao inquilino ao final. Caução guardada na conta do proprietário gera devolução corrigida e discussão desnecessária.
Lei 8.245/1991, art. 38, § 2º
- ☐ **Faça vistoria detalhada, com fotos datadas, assinada pelos dois**
É o documento que decide, na saída, quem paga o quê. Vistoria genérica — “imóvel em bom estado” — não prova nada dois anos depois.
- ☐ **Entregue o imóvel em condições de uso**
Instalações elétricas e hidráulicas funcionando, sem vício anterior oculto. Problema que já existia antes da entrega continua sendo do proprietário, mesmo que apareça depois.
Lei 8.245/1991, art. 22, I e IV
- ☐ **Defina o prazo com intenção, não por hábito**
Contrato de trinta meses ou mais permite retomar o imóvel ao término sem precisar justificar. Prazo menor muda as condições de retomada.
Lei 8.245/1991, art. 46
- ☐ **Separe aluguel, IPTU e condomínio em linhas próprias**
No contrato e no boleto. É a alteração mais barata que existe e a que mais importa a partir de 2027 — a última página explica por quê.
- ☐ **Deixe claro quem paga o quê no condomínio**
Despesa ordinária é do inquilino; despesa extraordinária, como obra e fundo de reserva, é do proprietário. Cobrar extraordinária do inquilino gera devolução.
Lei 8.245/1991, art. 22, X, e art. 23, XII
- ☐ **Emita recibo discriminado todo mês**
Com as parcelas separadas. É obrigação do locador e é o que sustenta a sua versão em qualquer discussão sobre o que foi pago.
Lei 8.245/1991, art. 22, VI
- ☐ **Guarde tudo por cinco anos**
Contrato, vistoria, recibos e comprovantes. Provar que você agiu certo exige documento — e ele é seu.

Antes de assinar

Dez verificações do outro lado. Boa parte dos conflitos de locação nasce de coisas que o inquilino tinha direito de conferir antes de assinar, e não conferiu por pressa.

☐ **Confirme que quem assina é quem pode alugar**

Peça a certidão de matrícula atualizada do imóvel. Ela diz quem é o proprietário, se há mais de um titular e se existe penhora ou ação em curso sobre o bem.

☐ **Verifique se há cláusula de vigência averbada na matrícula**

Sem ela, se o imóvel for vendido, o comprador pode pedir o imóvel de volta mesmo com contrato em curso. Com ela averbada, a locação acompanha o imóvel.

Lei 8.245/1991, art. 8º

☐ **Não aceite mais de uma garantia**

Fiador e caução juntos, ou fiador e seguro-fiança, não são admitidos no mesmo contrato. Se for exigido, a segunda garantia é irregular.

Lei 8.245/1991, art. 37, parágrafo único

☐ **Participe da vistoria e discorde por escrito**

Fotografe tudo, inclusive o que já está danificado. O que não for apontado na entrada tende a ser cobrado de você na saída.

☐ **Confira o que está incluído no valor mensal**

Peça o desdobramento: aluguel, IPTU, condomínio, seguro, taxa de administração. Valor único esconde reajustes que você não consegue conferir depois.

☐ **Peça o histórico de condomínio e IPTU**

Para saber o que de fato vai pagar, e para verificar se há débito anterior que possa gerar cobrança ou restrição.

☐ **Entenda a multa por saída antecipada**

Ela deve ser proporcional ao tempo que falta para o fim do contrato, não integral. Cláusula que cobra o valor cheio independentemente do tempo restante é contestável.

Lei 8.245/1991, art. 4º

☐ **Combine benfeitorias por escrito, antes de fazer**

Reforma autorizada e indenização de benfeitorias dependem do que está no contrato. Obra feita por conta própria sem autorização costuma ficar no imóvel sem ressarcimento.

Lei 8.245/1991, art. 35

☐ **Não sublocue nem empreste sem autorização escrita**

Cessão, sublocação e empréstimo dependem de consentimento prévio e por escrito do proprietário. Sem isso, há motivo para rescisão.

Lei 8.245/1991, art. 13

☐ **Saiba que você tem preferência se o imóvel for vendido**

O proprietário precisa oferecer o imóvel a você antes de vender a terceiro, nas mesmas condições. É direito seu e tem prazo para ser exercido.

Lei 8.245/1991, art. 27

O que não pode faltar no papel

Vale para os dois lados. Um contrato que tem estes doze itens resolve, sozinho, a maioria das discussões que chegam à administradora.

☐ **Qualificação completa das partes**

Nome, CPF, estado civil e endereço de locador, locatário e fiador, se houver.

☐ **Identificação exata do imóvel**

Endereço completo e número de matrícula, com o cartório de registro.

☐ **Destinação declarada: residencial ou não residencial**

Uma linha. A partir de 2027 ela também tem efeito tributário — veja a última página.

☐ **Prazo, com data de início e de término**

E o que acontece se ninguém se manifestar ao final.

☐ **Valor e composição, em rubricas separadas**

Aluguel, IPTU, condomínio, seguro. Cada um na sua linha.

☐ **Índice e periodicidade do reajuste**

Qual índice, em que mês, e o que fazer se o índice for extinto.

☐ **Garantia — uma única, especificada**

Qual é, qual o valor e como será devolvida ou liberada.

☐ **Divisão de despesas ordinárias e extraordinárias**

Por escrito, mesmo que a lei já defina. Evita a discussão antes dela começar.

☐ **Regra de benfeitorias e reformas**

O que pode ser feito, com que autorização, e o que é indenizável.

☐ **Multa por descumprimento e por saída antecipada**

Com a proporcionalidade expressa.

☐ **Vistoria de entrada como anexo**

Anexada e assinada, não prometida para depois.

☐ **Assinatura das partes e de duas testemunhas**

E, se houver fiador, a assinatura dele e do cônjuge.

O ERRO QUE MAIS CUSTA DINHEIRO

Vistoria feita “no olho”, sem foto e sem assinatura, ou prometida para a semana seguinte e nunca feita.

Na saída, sem vistoria de entrada, quem alega o dano precisa prová-lo — e essa prova quase nunca existe. Os dois lados perdem: o proprietário não consegue cobrar, o inquilino não consegue se defender.

A vistoria, feita do jeito que serve como prova

É o documento que decide, na saída, quem paga o quê. Feita direito, encerra a discussão antes dela começar — para os dois lados.

O QUE REGISTRAR

- Cada cômodo, em foto ampla e em detalhe
- Pisos, paredes, teto, rodapés
- Portas, janelas, fechaduras e chaves entregues
- Torneiras, descargas, ralos e vazamentos
- Tomadas, interruptores e quadro de energia
- Pintura, com a cor e o estado
- Números dos medidores de água, luz e gás
- Itens que ficam no imóvel, um a um

O QUE TORNA A VISTORIA ÚTIL

- Data visível nas fotos
- Descrição escrita do que a foto mostra
- Registro do que já está danificado
- Assinatura dos dois lados em todas as páginas
- Uma via para cada parte, anexa ao contrato
- Repetir o mesmo procedimento na saída

Quadro de registro — preencha na entrada e repita na saída

CÔMODO OU ITEM	ESTADO NA ENTRADA	OBSERVAÇÕES E DANOS JÁ EXISTENTES
Sala		
Cozinha		
Quartos		
Banheiros		
Pintura e paredes		
Portas, janelas, fechaduras		
Instalações elétricas		
Instalações hidráulicas		
Medidores — água, luz, gás		
Chaves entregues		

Depois de assinar

O primeiro mês resolve o que, esquecido, vira problema meses depois.

1 Transfira as contas de consumo

Água, luz e gás para o nome do inquilino, com os números de medidor registrados na vistoria.

2 Comunique o condomínio

Nome do novo morador, contato e regras de acesso. Evita a maior parte dos atritos iniciais.

3 Confirme o depósito da caução, se houver

Em caderneta de poupança, com o comprovante entregue ao inquilino.

4 Verifique o seguro contra incêndio

Quem contratou, qual a cobertura e até quando vale.

5 Organize a pasta do imóvel

Contrato, vistoria, matrícula, apólice e recibos, digitalizados. Por imóvel e por ano.

6 Marque no calendário três datas

O mês do reajuste, o vencimento do contrato e o dia 31 de dezembro — a razão está logo abaixo.

POR QUE 31 DE DEZEMBRO ENTROU NESTA LISTA

A partir de 2027, quem aluga imóvel pode passar a ser contribuinte de novos tributos sobre o consumo — e isso depende de **dois números fechados no dia 31 de dezembro**: quanto entrou de aluguel no ano e quantos imóveis distintos foram alugados. A conta é refeita todo ano, e a resposta pode mudar com um único contrato novo, sem ninguém avisar.

A DATA QUE O MERCADO AINDA NÃO ABSORVEU

Em 30 de julho de 2026 saiu o cronograma oficial: **1º de dezembro de 2026** é o marco inicial para que as operações de locação entrem no novo sistema de documento fiscal. É antes do que a maior parte do mercado está comunicando.

PUBLICADO POR

@soluciona.imoveis

Conteúdo com revisão jurídica

Você sabe fechar uma locação com segurança. Falta saber se a regra nova alcança você.

O Mapa da Locação responde isso em duas páginas: os dois critérios de enquadramento e a linha do tempo até 2033. É gratuito e está no seu e-mail.

Material informativo e educacional, elaborado com base na Lei nº 8.245/1991, na Emenda Constitucional nº 132/2023 e na Lei Complementar nº 214/2025, com verificação normativa até setembro de 2026. Não constitui consultoria jurídica, contábil ou tributária individualizada e não substitui a análise da sua situação por profissional habilitado.